

CLASS NOTES



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

भारतीय राजव्यवस्था

केंद्र राज संबंध : संवैधानिक प्रावधान



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna 6204184260



केन्द्र-राज्य संबंधः संवैधानिक प्रावधान

- ❖ अनुच्छेद 246—संसद को सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति।
- ❖ अनुच्छेद 248—अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास।
- ❖ अनुच्छेद 249—राज्य सूची के विषय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद के पास।
- ❖ अनुच्छेद 250—यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के सम्बन्ध में विधि बनाने की संसद की शक्ति।
- ❖ अनुच्छेद 252—दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति।
- ❖ अनुच्छेद 257—संघ की कार्यपालिका किसी राज्य को निर्देश दे सकती है।
- ❖ अनुच्छेद 257—क-संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता।
- ❖ अनुच्छेद 263—अंतर्राज्यीय परिषद् का प्रावधान।

संघ सूची

- ❖ अनुसूची-7 की सूची-1 को संघ सूची कहा जाता है। इसमें सामान्यतः राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है। इस सूची में मूलतः कुल 97 विषय थे। वर्तमान में इस सूची में गणना की दृष्टि से कुल 100 विषय हैं।
 - ❖ 88वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा इस सूची में निम्न तीन विषयों को सम्मिलित किया गया है—
 1. अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर कर (प्रविष्टि क्रमांक-92क)
 2. अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान माल के परिवहन (Transportation) पर कर (प्रविष्टि क्रमांक-92ख)
 3. सेवाओं पर कर (प्रविष्टि क्रमांक-92ग)
- इन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को प्रदान किया गया है।
- संघ सूची के विषय हैं—**
- प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, परमाणु ऊर्जा, युद्ध और शांति, खनिज, बीमा, प्रत्यर्पण, शोयर बाजार, संधि और करार, रेलवे, डाक व तार, समुद्री व हवाई मार्ग, बंदरगाह, बैंक, विदेश व्यापार, जनगणना, डाकघर बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, मुद्रा, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, आयकर (कृषि से भिन्न), सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, निगम कर, सेवा कर, लाटरी, अवशिष्ट विषय आदि।

राज्य सूची

- ❖ 7वीं अनुसूची की सूची-2 को राज्य सूची कहा जाता है। स्थानीय महत्व या प्रादेशिक महत्व के विषयों को इस सूची में रखा गया है।
 - ❖ इस सूची में मूल रूप में कुल 66 प्रविष्टियाँ थीं, किंतु 7वें संविधान संशोधन द्वारा प्रविष्टि 36 तथा 42वें संशोधन द्वारा प्रविष्टि-11, 19, 20 तथा 29 को हटा दिया गया।
 - ❖ वर्तमान में गणना की दृष्टि से इस सूची में कुल 61 विषय हैं। यद्यपि अन्तिम प्रविष्टि का संख्यांक 66 ही है।
 - ❖ इस सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमण्डल को है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस पर विधि बना सकती है।
- राज्य सूची के विषय हैं—**
- लोक व्यवस्था, पुलिस (रेल व ग्राम पुलिस सहित), कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, पशुपालन, सिंचाई, गैस, शराब, मनोरंजन, भू-राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथकर, प्रति व्यक्ति कर, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, आदि।

समवर्ती सूची

अनुसूची-7 की सूची-3 को समवर्ती सूची कहा जाता है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं स्थानीय दोनों प्रकार के विषयों को रखा गया है।

इन पर विधि बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमण्डल दोनों को है, किंतु संसद तथा राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधियों में अंतर्विरोध (Contradiction) होने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी।

समवर्ती सूची के विषय हैं—

दण्ड विधि, प्रक्रिया विधि, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह-विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय, प्रशासन, वृत्तियाँ, बाट-माप

(इसके अंतर्गत मानकों को नियत किया जाना नहीं है।), स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विद्युत, कीमत नियंत्रण, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, वन्य जीव-जन्तुओं का संरक्षण, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, सम्पत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, आर्थिक व सामाजिक योजनाएँ, जन्म-मरण पंजीकरण आदि।

□□□

BPSC की तैयारी करने अगर पटना है आना
तो **द ऑफिसर्स अकेडमी** ही जाना



**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for UPSC & BPSC

No.1

BPSC Coaching
in India



The
Officer's
Academy

अगर आप अपने BPSC अधिकारी बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो
आइए बिहार की नंबर 1 BPSC कोचिंग **द ऑफिसर्स अकेडमी**

ONLINE कोर्स खरीदे रहने पर पाएं **OFFLINE** में **10% की छूट**

2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

☎/6204184260



Follow Us:

🌐 theofficersacademy
📱 theofficersacademy
🌐 <https://theofficersacademy.in>